

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2299/2532

อัยการ ฉะเชิงเทรา
นาย พ ยอม บุญ ชู กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 86

จำเลยที่ 2 ร่วมไปกับจำเลยที่ 3 กับพวก เมื่อจำเลยที่ 3 กับพวกลงจากรถของ ด. ที่หลังสวนกล้วยห่างบ้านผู้เสียหายประมาณ 580 เมตร เพื่อปล้นทรัพย์บ้านผู้เสียหาย จำเลยที่ 2 ได้ติดรถของ ด. ไปที่บ้านบ. และเป็นคนเรียกให้ด. ขับรถมาคอยรอรับจำเลยที่ 3 กับพวกที่เดิม เมื่อจำเลยที่ 3 กับพวกปล้นทรัพย์เสร็จแล้ววิ่งมาขึ้นรถจำเลยที่ 2 ก็สั่งให้ ด. ขับรถไปส่งจำเลยที่ 2 กับพวก พฤติการณ์ของจำเลยที่ 2 ยังอยู่ห่างไกลกับการเข้าปล้นทรัพย์บ้านผู้เสียหาย แม้จำเลยที่ 2 จะมีหน้าที่คอยติดตาม ด. คนขับรถรับจ้างในขณะที่จำเลยที่ 3 กับพวกเข้าทำการปล้นทรัพย์และควบคุมให้นารถกลับไปคอยรับตามเวลาที่จำเลยที่ 3 กับพวกนัดไว้ จำเลยที่ 2 ก็ไม่ได้อยู่คอยช่วยเหลือจำเลยที่ 3 กับพวกเมื่ออาจเกิดเหตุการณ์คับขันขึ้น ยังไม่พอฟังว่าจำเลยที่ 2 เป็นตัวการร่วมกันปล้นทรัพย์ เป็นเพียงการให้ความสะดวกแก่จำเลยที่ 3 กับพวก ทั้งก่อนและขณะกระทำความผิดเท่านั้น จำเลยที่ 2 จึงมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 ในความผิดฐานปล้นทรัพย์

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,340, 340 ตริ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21พฤศจิกายน 2514 ข้อ 14, 15 คินรถยนต์และธนบัตรของกลางให้แก่เจ้าของ และให้จำเลยทั้งสามร่วมกันคิน หรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คินเป็นเงิน 76,930 บาท แก่ผู้เสียหาย จำเลยที่ 1 ที่ 2 ให้การปฏิเสธ จำเลยที่ 3 ให้การรับสารภาพ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยที่ 2 ที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340,340 ตริ, 83 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21พฤศจิกายน 2514 ข้อ 14, 15 จำคุกคนละ 18 ปี ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ให้จำเลยที่ 3 กึ่งหนึ่ง คงจำคุกจำเลยที่ 3 มีกำหนด 9 ปี ยกฟ้องจำเลยที่ 1 คินรถยนต์และธนบัตรของกลางแก่เจ้าของและให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 ร่วมกันคินหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คินเป็นเงิน 76,930 บาท แก่ผู้เสียหาย จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสอง, 340 ตริ, 83นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ฟังได้ว่า จำเลยที่ 2 เป็นคนที่ร่วมไปกับจำเลยที่ 3 กับพวก รวมเป็น 5 คน เมื่อจำเลยที่ 3 กับพวกอีก 3 คน ลงจากรถของนายเดชฤทธิ์ที่หลังสวนกล้วยเพื่อปล้นทรัพย์สินผู้เสียหายจำเลยที่ 2 ได้ติดรถของนายเดชฤทธิ์ไปที่บ้านนางสาวเบญจมาศและเป็นคนเรียกให้นายเดชฤทธิ์กลับจากบ้านนางสาวเบญจมาศขับรถไปจอดรอรับจำเลยที่ 3 กับพวกที่เดิม รออยู่ประมาณ 10 นาที จำเลยที่ 3 กับพวกจึงวิ่งมาขึ้นรถ จำเลยที่ 2 เป็นคนสั่งให้นายเดชฤทธิ์ขับรถไปทางวัดลาดบัวขาว แล้วไปจอดส่งจำเลยที่ 2 กับพวกทั้งหมดที่จุดใกล้ร้านค้าที่จำเลยที่ 2 กับพวกมาขึ้นรถครั้งแรก และปรากฏตามแผนที่เกิดเหตุ เอกสารหมาย จ.11ว่า จากที่จอดรถส่งจำเลยที่ 3 กับพวกเข้าไปปล้นกับบ้านผู้เสียหายห่างกันประมาณ 580 เมตร เมื่อนายเดชฤทธิ์ขับรถไปคุยกับนางสาวเบญจมาศ จำเลยที่ 2 ก็นั่งไปกับรถด้วยเมื่อได้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง จำเลยที่ 2 ก็ให้นายเดชฤทธิ์ขับรถมาคอยรับ

จำเลยที่ 3 กับพวกที่เดิม เมื่อจำเลยที่ 3 กับพวกปล้นเสร็จแล้ววิ่งมาขึ้นรถ จำเลยที่ 2 ก็สั่งให้นายเดชฤทธิ์ขับรถไปส่งแล้วหลบหนีไปนั้น พฤติการณ์ดังกล่าวจำเลยที่ 2 ยังอยู่ห่างไกลกับการเข้าปล้นทรัพย์บ้านผู้เสียหาย แม้จำเลยที่ 2 จะมีหน้าที่คอยติดตามนายเดชฤทธิ์ คนขับรถรับจ้างในขณะที่จำเลยที่ 3 กับพวกเข้าทำการปล้นทรัพย์และควบคุมให้นารถกลับไปคอยรับตามเวลาที่จำเลยที่ 3 กับพวกนัดกันไว้ จำเลยที่ 2 ไม่ได้ช่วยเหลือจำเลยที่ 3 กับพวกเมื่ออาจเกิดเหตุการณ์คับขันขึ้น ยังไม่พอพียงว่าจำเลยที่ 2 เป็นตัวการร่วมกันปล้นทรัพย์รายนี้ เป็นเพียงการให้ความสะดวกในการกระทำความผิดฐานปล้นทรัพย์แก่จำเลยที่ 3 กับพวกทั้งก่อนและขณะกระทำความผิด จำเลยที่ 2 จึงมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 ในความผิดฐานปล้นทรัพย์ ต้องระวางโทษจำเลยที่ 2 สองในสามส่วนของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดฐานปล้นทรัพย์"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 340 วรรคสอง, 340 ตรี, 86 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2514 ข้อ 14, 15 ให้จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 12 ปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(วีระชัย สุตรสุวรรณ-ปชา วรธรรมพินิจ-เสียง ตรีวิมล)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น